

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๒๖๒/๒๕๖๖
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๗๐/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ฟ้องคดี
บริษัท วิเศษ ซีวีคอน จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๒/๒๕๖๒
หมายเลขแดงที่ ๒๑๐/๒๕๖๖

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล. ๑๗ (ซับเม็ก) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๖ โดยข้อ ๑ ของสัญญา กำหนดให้การก่อสร้าง ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง จำนวน
๔ รายการ ดังนี้ (๑) บ้านพัก ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง (๒) บ้านพักคนงาน ๑ ครอบครั
วจำนวน ๒ หลัง (๓) เสาธงเหล็ก ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และ (๔) เสาอากาศวิทยุ ๓๐ เมตร
จำนวน ๑ ต้น รวมเป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งข้อ ๕ ของสัญญา กำหนดให้
ผู้ถูกฟ้องคดีเริ่มทำงานในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาดังกล่าว ข้อ ๓
ของสัญญา กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท
มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้อ ๑๕ ของสัญญา กำหนดว่า
หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดี



/ยังมีได้...

ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๓๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน พร้อมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ต่อมา ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๑๐๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อแจ้งว่า สัญญาจ้างก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยส้าน ที่ ทล. ๑๗ (ซับเม็ก) ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงแจ้งเรียกค่าปรับตามข้อ ๑๕ สัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๓๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๔๘๘๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบกับค่าปรับตามสัญญาจ้างสูงเกินร้อยละ ๑๐ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีเข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขอเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน และยินยอมชำระค่าปรับในรอบงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘๙ วัน เป็นเงิน ๓๒๗,๕๗๐ บาท (ที่ถูกต้อง ๓๔๕,๘๗๐ บาท) คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว มีมติร่วมกันเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความตั้งใจที่จะดำเนินการก่อสร้างและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินงานก่อสร้างต่อไปหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๕๕๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว จึงยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อมา



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๐๔๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เข้าก่อสร้าง จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากไม่เข้าดำเนินการ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาและยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมด และแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จึงเป็นเหตุเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ จึงขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามสัญญา ข้อ ๕ โดยจะยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมด และแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ซึ่งต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ยึดหลักประกันสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๒๓๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๔๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดเสร็จสมบูรณ์วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมจำนวน ๒๗๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๖,๙๑๐ บาท โดยให้ชำระภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เมื่อผู้ฟ้องคดีหักเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท แล้ว คงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๑๕,๔๑๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๑๕,๔๑๐ บาท นับตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาคือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นวันผิดนัดชำระหนี้ จนถึงวันฟ้องคดีคือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คิดเป็นดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๐๑๐.๕๒ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๗๐,๔๒๐.๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๕๗๐,๔๒๐.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๑๕,๔๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่บลาน ที่ ทล. ๑๗ (ซับเม็ก) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ภายหลังจากทำสัญญา



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กำหนดสถานที่ก่อสร้างเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ซึ่งสถานที่ก่อสร้างถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา ผู้ฟ้องคดีระบุชื่อสถานที่ก่อสร้างเพียงว่า “ชัยเม็ก” แต่ไม่ได้นำผู้ถูกฟ้องคดีไปดูสถานที่จริง ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างเพื่อนำมาวิเคราะห์ความยากง่ายในการก่อสร้าง ต่อมาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือและเดินทางไปมอบหนังสือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นสถานที่ก่อสร้าง ทราบเพียงว่า “บริเวณชัยเม็ก” ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอให้เจ้าหน้าที่กำหนดและส่งมอบพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างแต่อย่างใด จนกระทั่งปีต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าร่วมหาข้อสรุปการก่อสร้าง และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ รวมถึงแจ้งรายละเอียดสถานที่ แพนผัง การวางแบบแปลน การก่อสร้างว่า อาคารชนิดไหน สร้างบริเวณใด และเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ทราบและไม่มีคำตอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี อันถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดได้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าปรับ กรณีมิได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทำงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล. ๑๗ (ชัยเม็ก) ตามสัญญา เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ คือ (๑) บ้านพัก ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง (๒) บ้านพักคนงาน ๑ ครอบครัวยุโรป จำนวน ๒ หลัง (๓) เสาธงเหล็ก ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และ (๔) เสาอากาศวิทยุ ๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น รวมเป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ จึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๘๑๑.๒๐๕/๑๐๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนวันละ ๑,๘๓๐ บาท



/ตั้งแต่วันที่...

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ ได้มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ค่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๔๘๘๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบกับค่าปรับตามสัญญาจ้างสูงเกิน ร้อยละ ๑๐ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ผลการประชุมตามหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขอเข้าดำเนินการ ก่อสร้างต่อในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน และยินยอมชำระค่าปรับ ในการนี้ก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘๙ วัน เป็นเงินจำนวน ๓๔๕,๘๗๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความตั้งใจที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป และยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินงานต่อไป ผู้อำนวยการสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหนังสือสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๕๕๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา หากดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้เข้าทำงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือและเดินทางไปส่งมอบหนังสือที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อขอรับมอบพื้นที่ก่อสร้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่ทราบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ทราบเพียงว่า “บริเวณซบเม็ก” ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้มีการ กำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำสัญญา เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดยในสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงาน ถัดจากวันทำสัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หากผู้ถูกฟ้องคดีไปขอรับมอบพื้นที่ก่อสร้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจนให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะมีหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดพื้นที่ก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล. ๑๗ (ซบเม็ก) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ มิใช่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนกระทั่งครบกำหนดเวลาทำการ ตามสัญญา อีกทั้งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าประชุมร่วมกับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อหาข้อยุติกรณีผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จ โดยได้มีการจัดทำ เป็นบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ระบุว่า ผู้รับจ้างแจ้งอุทยานแห่งชาติทับลาน



/ขอเข้าดำเนินการ...

ขอเข้าดำเนินการในพื้นที่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้
 ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง
 ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ จึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
 (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๐๘๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 เข้าดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากไม่เข้าดำเนินการจะพิจารณา
 บอกละเมิดสัญญาและยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมด แจ้งเป็นผู้ทำงาน และเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยและไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จึงเป็นเหตุเชื่อได้ว่า
 ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ การที่ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหาร
 พื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ด่วนที่สุด ที่ ทส
 ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งบอกละเมิดสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดี
 จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๕ ของสัญญาแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหาร
 พื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๑๐๑๔
 ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จ
 ของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันบอกละเมิดสัญญา
 ตามสัญญาข้อ ๑๕ วรรคสอง ค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันบอกละเมิดสัญญา
 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๗ วัน ค่าปรับวันละ ๑,๘๓๐ บาท เป็นเงินจำนวน
 ๕๐๖,๙๑๐ บาท

อย่างไรก็ตาม เงินค่าปรับตามที่คู่สัญญากำหนดไว้ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาอ้าง
 ถือได้ว่าเป็นการกำหนดค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาไว้ล่วงหน้า จึงมีลักษณะ
 เป็นเบี้ยปรับ แม้ว่าค่าปรับดังกล่าวจะเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา แต่หากเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน
 ศาลย่อมมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น
 ให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย
 ในเชิงทรัพย์สิน ตามมาตรา ๓๗๙ และมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ภายหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เข้าดำเนินการ
 ก่อสร้างตามข้อกำหนดในสัญญาแต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้ง
 มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดี และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน
 โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ โดยในวันกำหนด
 ลงมือทำการของผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้ควบคุมงาน
 มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการ
 ตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๒ (๑)



/และข้อ ๗๓ (๔)...

และข้อ ๗๓ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องที่ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ลงมือทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ต้น แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจที่จะเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่เข้าทำงาน ผู้ฟ้องคดียอมตระหนักรู้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้อย่างแน่นอนตั้งแต่ก่อนถึงเวลาครบกำหนดการทำงานตามสัญญาว่าจ้างเสียอีก ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบข้อ ๕ ของสัญญาจ้างพิพาท แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจนล่วงพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง แม้หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดียินยอมที่จะชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันที่จะเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ แต่ก็เป็นเวลาหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างไปแล้วถึง ๑๘๙ วัน เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓๔๕,๘๗๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙ ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีพิจารณาไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไปและปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยที่ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามที่ตกลงไว้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นการทอดเวลาบอกเลิกสัญญาเป็นเวลาถึง ๒๗๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด ต้องนับว่าผู้ฟ้องคดีไม่พยายามบรรเทาความเสียหายลงไปยังถือว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดไม่บอกเลิกสัญญาในเวลาอันควร ทำให้จำนวนค่าปรับสูงขึ้น เพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาล่าช้าด้วย เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเสียหายเพียงใด เป็นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในอัตราที่สูงขึ้นหรือไม่ หรือการไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ตามสัญญาทำให้กระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดีอย่างไรบ้าง เช่นนี้ ที่ผู้ฟ้องคดีคิดค่าปรับวันละ ๑,๘๓๐ บาทเป็นเวลา ๒๗๗ วัน เป็นจำนวนเงินสูงถึง ๕๐๖,๙๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ ของวงเงินค่าจ้าง จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยแสดงเจตนายินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าว



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ตัดอำนาจศาลที่จะลดค่าปรับลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นควรลดค่าปรับให้เหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๘๓,๐๐๐ บาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญา เป็นเงินสดจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ ได้มีหนังสือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๙๑.๑๐/๒๓๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังมีได้รับชำระค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดี จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย ดังกล่าว โดยที่ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระ ดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายนับแต่ วันผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๓๔,๑๖๘.๙๐ บาท นับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๓๔,๑๖๘.๙๐ บาท หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๓๔,๑๖๘.๙๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๑,๑๔๕.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ



/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๐๑,๑๔๕.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นจำนวนเงินที่น้อยเกินไปและคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง กล่าวคือ ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีและเหตุการณ์แวดล้อมทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วัน ดังนั้น จากหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องและผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ลงมือทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ต้น และไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจที่จะเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ครั้นเมื่อเกือบจะครบกำหนดสัญญาจ้างก่อนวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการทอดเวลาบอกเลิกสัญญาเป็นเวลา ๒๗๗ วัน นับแต่วันครบกำหนดสัญญา ต้องนับว่า ผู้ฟ้องคดีไม่พยายามบรรเทาความเสียหายลงไปบ้าง ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดไม่บอกเลิกสัญญาภายในเวลาอันควร เช่นนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีคิดค่าปรับวันละ ๑,๘๓๐ บาท เป็นเวลา ๒๗๗ วัน เป็นเงิน ๕๐๖,๘๑๐ บาท จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยแสดงเจตนายินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มี การชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ตัดอำนาจศาลที่จะลดค่าปรับลงได้ตามสมควร ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเห็นควรลดค่าปรับให้เหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับ ๑๘๓,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ในระหว่างระยะเวลาตามกำหนดสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างทุกขั้นตอน มิได้ละเลยหรือเป็นฝ่ายผิด เหตุที่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายทอดทิ้งงาน และไม่ใส่ใจเร่งรัดทำงานให้แล้วเสร็จ เมื่อครั้งจะครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก็จริง แต่เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากต้องการบรรเทาความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล.๑๗ (ซับเม็ก) ผู้ไม่มีที่พักอาศัยภายในหน่วยงาน ให้ได้มีที่พักภายในเวลาอันสมควรโดยเร็ว จึงเร่งรัดและติดตามให้ผู้ถูกฟ้องคดี



/ดำเนินการ...

ดำเนินการก่อสร้างต่อไป แม้จะครบสัญญาจ้างแล้ว ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จัดประชุมและหาทางออกร่วมกัน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ ๑๙ วรรคท้าย ของสัญญา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไป แม้จะล่วงพ้นระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉยและละเลยต่อการก่อสร้างจนครบกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาละทิ้งงานและจงใจให้เกิดความเสียหายต่อราชการ อีกทั้งยังไม่สนใจต่อความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งขาดที่พักอาศัยหลายครอบครัว ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบแล้ว แต่ไม่ได้ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลภายในกำหนดเวลา

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม และคำอุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทำงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล. ๑๗ (ซับเม็ก) ตามสัญญา เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ คือ (๑) บ้านพัก ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง (๒) บ้านพักคนงาน ๑ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง (๓) เสาธงเหล็ก ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และ (๔) เสาอากาศวิทยุ ๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น รวมเป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑



/จึงมีหนังสือ...

จึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๑๐๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีขอเรียกค่าปรับเป็นรายวัน วันละ ๑,๘๓๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดียินยอมชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และขอเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ จึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๕๕๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว หากดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ จึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๐๘๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากไม่เข้าดำเนินการจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาและ ยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมด แจ้งเป็นผู้ทำงานและเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ จึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๒๓๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๔๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๗ วัน เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕๐๖,๙๑๐ บาท ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่เพิกเฉย ต่อมา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระ เงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๑,๑๔๕.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความ



/ในมาตรา ๗...

ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องชำระเงินค่าปรับ กรณีมิได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะเกิดข้อพิพาท กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ เท่าที่จำเป็น

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา และการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ชอบตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดี จึงมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันบอกเลิกสัญญาโดยคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันบอกเลิกสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๗ วัน ค่าปรับวันละ ๑,๘๓๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๐๖,๙๑๐ บาท อย่างไรก็ตาม คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไป ในชั้นอุทธรณ์ว่า ค่าปรับจำนวน ๕๐๖,๙๑๐ บาท ดังกล่าว เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วนหรือไม่



/เมื่อคดีนี้...

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากทำสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดี มิได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๑๐๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งค่าปรับ ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๓๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการแล้วเสร็จบริบูรณ์ ตามสัญญา และเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๔๘๘๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบกับค่าปรับตามสัญญาจ้างสูงเกินร้อยละ ๑๐ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อผู้ฟ้องคดี เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน โดยในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างและ ผู้ควบคุมงานได้ประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผลการประชุมปรากฏ ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมชำระค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘๘ วัน เป็นเงินจำนวน ๓๔๕,๘๗๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงมีมติเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินงานต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๕๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด ผู้ฟ้องคดีจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป แต่หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๐๘๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดี เข้าดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างและยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมด แจ้งเป็นผู้ทำงาน และเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงเพิกเฉยและไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ในที่สุด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๒๐๕/๗๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง และได้มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๒๓๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๔๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕๐๖,๙๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ ของวงเงินค่าจ้าง ตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง



/ของสัญญาจ้าง...

ของสัญญาจ้าง กรณีจึงเห็นได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ และค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ ตามนัยข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับขณะเกิดข้อพิพาท ซึ่งข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ประการหนึ่งในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการนำเอาจำนวนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งเหตุที่มีหลักเกณฑ์เช่นนั้นก็เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นต้นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา มิใช่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจหรือปราศจากหลักเกณฑ์ใด ๆ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีความหมายว่า จำนวนค่าปรับตามสัญญาที่ฝ่ายปกครองจะเรียกจากคู่สัญญาได้ จะต้องจำกัดไว้ไม่ให้เกินจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุเท่านั้น เพราะการกำหนดให้มีค่าปรับในสัญญาทางปกครองนั้น นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่สัญญาเคารพและรักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่รัฐ ค่าปรับจึงเป็นมาตรการโต้ตอบคู่สัญญาที่ไม่เคารพและรักษาสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่บอกเลิกสัญญา แม้จำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างย่อมกระทำได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อระเบียบดังกล่าว ส่วนการจะมีค่าปรับเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการรักษาและเคารพข้อสัญญา ตลอดจนพฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างได้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทราบว่สถานที่ก่อสร้างเป็นบริเวณใด ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีไปขอรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจนให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ มิใช่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนกระทั่งครบกำหนดเวลาทำการตามสัญญา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้อ้างมาในอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จนั้นยังทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องได้รับความเดือดร้อนขาดที่พักอาศัยหลายครอบครัว จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากสิ่งสาธารณูปโภคตามสัญญาจ้างดังกล่าว แม้จะไม่ใช้ความเสียหายในเชิงทรัพย์สิน แต่ก็ถือว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไปจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาในที่สุด รวมเป็นระยะเวลา ๒๗๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕๐๖,๙๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ ของวงเงินค่าจ้าง นั้น ถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจ



/ที่จะพิจารณา...

ที่จะพิจารณาลดค่าปรับลงตามสมควรได้ และเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินประกอบด้วยแล้ว จึงเห็นสมควร ลดเบี้ยปรับลงเหลือร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓๖๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ว่า ค่าปรับที่ศาลปกครองชั้นต้นปรับลดเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง นั้น เป็นจำนวนเงินที่น้อยเกินไปจึงฟังขึ้น และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท เมื่อนำมาหักออกจากค่าปรับตามสัญญา จะเหลือค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๗๔,๕๐๐ บาท (๓๖๖,๐๐๐ - ๙๑,๕๐๐)

สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้ อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ย ต่อไปตามนั้น พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน และมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละ สามต่อปี วรรคสอง อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลัง พิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ สองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น...” มาตรา ๖ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๗ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ย ที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ย ในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และมาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตาม มาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้



ให้ใช้แก่...

ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิติดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิติดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดอกเบี้ยผิติดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยผิติดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ทส ๐๙๙๑.๑๐/๒๓๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับชำระค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิติดนัดตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิติดนัดตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๒๗๔,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดชำระ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๘,๙๓๕.๓๐ บาท รวมเป็นต้นเงินค่าปรับและดอกเบี้ยจำนวน ๓๐๓,๔๓๕.๓๐ บาท อย่างไรก็ตาม โดยที่ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิติดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๑,๑๔๕.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ



/๗.๕ ต่อปี...

๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
 ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน
 ตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่
 ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๐๓,๔๓๕.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน
 ๒๗๔,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ย
 ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความ
 ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี
 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด นอกจากนี้ให้
 ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์
 บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

นายไชยเดช ตันติเวสส

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวนและ

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท

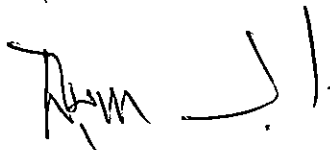
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุชา สุนสวัสดิกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายเชวงศิลป์ สุวรรณจินดา

